



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência
dos Juizados Especiais Federais

PROCESSO N.º : 2009 72 50 002288 2
CLASSE : PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL
ORIGEM : SC – SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTA CATARINA
REQUERENTE : UNIÃO FEDERAL
REQUERIDO : EDILENE PEIXOTO DE SOUZA
RELATOR : Juiz Federal ALCIDES SALDANHA LIMA

E M E N T A

EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL/PROMOÇÃO. ART. 7.º DA LEI N.º 9.421/96, ALTERADA PELA LEI N.º 10.475/2002. RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 168/2000, DO TRT DA 12.ª REGIÃO (SC). SENTENÇA DE EXTINÇÃO, POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR, REFORMADA PELA 3.ª TURMA RECURSAL DE SANTA CATARINA. ALEGAÇÃO DE DISSÍDIO COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO E DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4.ª REGIÃO. ATO ADMINISTRATIVO ORIGINÁRIO DE ENQUADRAMENTO DE SERVIDOR. NÃO INCIDÊNCIA DA VEDAÇÃO DA LEI N.º 10.259/01. CARGA PREPONDERANTEMENTE CONDENATÓRIA DA PRETENSÃO. TERMO 'A QUO'. INTERSTÍCIO PARA AVALIAÇÃO E PROMOÇÃO. ATO ÚNICO DE EFEITO CONCRETO. DECADÊNCIA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO INCIDENTE.

- Comprovada a similitude fático-jurídica e a divergência entre o acórdão recorrido e os paradigmas do STJ (AgRg no REsp n.º 1.288.708 PR, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ 26 abr. 2011 e AgRg no Ag n.º 1.319.984 MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJ 17 mar. 2011), tem cabimento o incidente. Afastada a divergência com os julgados do TRF, que não se prestam à condição de paradigma para comprovação de divergência de interpretação de direito material, considerando que o pedido de uniformização nacional deverá ser fundado em dissídio jurisprudencial envolvendo turmas de diferentes regiões ou em contrariedade a súmula ou jurisprudência dominante do Superior Tribunal de (Lei n.º 10.259/01, art. 14, *caput*, § 2.º).

- A progressão/promoção de servidor é ato único e concreto cujos efeitos protraem-se no tempo. De sua publicação conta-se o prazo decadencial de cinco (5) anos para impugnação (Decreto nº 20.910/32, art. 1.º). Consolidada pelo tempo, a situação constituída não mais poderá ser alterada e deve ser respeitada pelos atos congêneres subsequentes.

- Hipótese na qual a recorrente alega que a decisão da Turma Recursal de origem, reformando sentença de extinção para afastar, além das questões preliminares suscitadas, a prescrição do fundo de direito e reconhecer apenas a quinquenal, concedendo a progressão funcional/promoção de que trata o art. 7.º da Lei n.º 9.421/96, alterada pela Lei n.º 10.475/02, divergiu da jurisprudência dominante do STJ, no sentido de que a progressão/promoção de servidor é ato único e concreto, cujos efeitos protraem-se no tempo. Alega a União, ainda, a incompetência dos Juizados Especiais Federais para o processo e julgamento de "causas que importem em anulação ou cancelamento de ato administrativo federal, salvo de natureza previdenciária ou de lançamento fiscal, ainda que sejam no valor de até sessenta salários mínimos".

- Duplo fundamento invocado pelo ilustre Relator originário para conhecimento do Incidente, quanto às questões "processual" (competência) e de mérito: em relação à competência, pelo provimento do recurso em face da prescrição; relativamente à matéria processual, firmando que a TNU acolheria atualmente a tese da admissibilidade dos incidentes mesmo quando discutidas questões processuais, pois remeteriam mediatamente ao direito de ação, de natureza constitucional.

- Embora conhecendo do Incidente pela questão de fundo e concordando com a conclusão do



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência
dos Juizados Especiais Federais

Relator quanto ao mérito, não prevalece o fundamento utilizado no douto voto que admitiu o Incidente em face da questão competencial, seja pela vedação legal expressa, seja porque os precedentes da TNU referidos para justificar o conhecimento se referem a questões bem específicas que não se assemelham à tratada nos autos. Não se ignora as decisões da TNU que têm avançado no conhecimento de incidentes quando, em situações específicas, se debatiam legitimidade ou competência, mas entendo que tais orientações não devem ser generalizados para a admissão abstrata da matéria processual como fundamento para viabilizar pedidos de uniformização. Em primeiro lugar, porque a incompetência não implica negativa de jurisdição no caso concreto, podendo o feito ser examinado pelo Juízo competente. Depois, em face de não haver violação à norma legal limitadora: aqui se trata de pretensão preponderantemente condenatória, que envolve também, como é da natureza das ações, pedido com carga desconstitutiva, além de, também, declaratória. E quando a ação é preponderantemente condenatória, ainda que veicule pretensão subjacente de reconhecer alguma nulidade da relação base, ou do ato que dá origem ao direito visado, não incide a vedação do art. 3.º, § 1.º, inciso III, da Lei n.º 10.259/01. Os precedentes referidos pelo Relator dizem respeito a questões bem específicas, subjacentes à matéria competencial — e, nesse sentido, é verdade, com caráter processual — mas que neutralizam a limitação legal para significar verdadeira negativa — ou concessão indevida, em violação ao direito do réu — do bem da vida, afrontando o direito material de uma ou de outra parte — hipótese de natureza processual heterotópica, poder-se-ia dizer. No PEDILEF n.º 200670580013964, Rel. Juiz Federal Paulo Ricardo Arena Filho, *DJ* 27 abr. 2012, e no PEDILEF n.º 200651510117570, Rel. Juiz Federal Otávio Henrique Martins Port, *DOU* 12 set. 2011, por exemplo, tratava-se, respectivamente, de repetição de imposto de renda retido na fonte, cujo reconhecimento da ilegitimidade da União ou da incompetência da Justiça Federal para o feito implicaria verdadeira rejeição indireta da pretensão do contribuinte e, portanto, envolvia questão de direito material; e de mandado de segurança também controvertendo repetição de tributo (imposto de renda) de servidor público estadual, em que a competência para sua instituição é do ente federal, mas a competência para a arrecadação e a receita respectiva pertencem ao Estado. Nesse caso, o eventual reconhecimento da legitimidade da União e da competência da Justiça Federal poderia implicar na condenação de quem não seria o devedor do crédito, implicando também violação a direito material. Também neste último tratava-se de defesa da coisa julgada, uma vez reconhecida a incompetência absoluta pela Turma local por decisão não recorrida no prazo legal, não se admitindo a correção desse “equivoco” por meio do *writ*. Por fim, no PEDILEF n.º 200530007123100, Rel. Juiz Federal Pedro Pereira dos Santos, *DJ* 17 mar. 2008, estava em jogo pensão por morte de servidor militar em que se questionava a existência de união estável, e, com base nisso, foi sustentada a incompetência da Justiça Federal para o processo e julgamento do feito. Ocorre que aquele Incidente não foi conhecido, como parece ter entendido o ilustrado Relator, justamente com base na exclusão da matéria processual como fundamento do incidente de uniformização. Não se trata, pois, de ultrapassar a limitação de matéria de conhecimento dos Juizados Especiais Federais para admitir o incidente que trate de questão competencial, ou seja, que envolva tema processual, mas de admitir o Incidente pelo que realmente ele é: discussão de matéria de direito federal referente à decadência ou prescrição do fundo do direito, nos termos da Lei.

- Para a definição da pretensão ou da ação como de natureza desconstitutiva ou condenatória não se pode considerar simplesmente uma ou outra espécie de eficácia que elas possam veicular, mas pela preponderância da eficácia no que refere ao todo do respectivo objeto (Pontes de Miranda. *Tratado das Ações*. Tomo I. Ação. Classificação e Eficácia. 2.ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1972, p. 124/125). E no caso autos, não há dúvida de que a ação veicula preponderantemente pretensão condenatória, já que o cumprimento de eventual decisão final pelo acolhimento do pedido importará necessariamente a execução forçada do seu objeto, no caso, obrigação de fazer e de dar, neste último caso na modalidade de pagamento de quantia certa pela Fazenda Pública. Assim, ainda que se precise rever o ato administrativo originário de enquadramento do servidor, não incidirá a demanda na vedação da Lei n.º 10.259/01, pela carga preponderantemente condenatória da pretensão.



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência
dos Juizados Especiais Federais

- O STJ tem decidido que a progressão/promoção de servidor constitui ato único e concreto cujos efeitos protraem-se no tempo. De sua publicação conta-se o prazo decadencial de 05 (cinco) anos para sua impugnação (Decreto n.º 20.910/32, art. 1.º). Consolidada pelo tempo, a situação constituída não mais poderá ser alterada e deve ser respeitada pelos atos congêneres subsequentes. Assim, as progressões/promoções do autor publicadas há cinco anos da propositura da ação – 3 de março de 2009 – vale dizer, antes de 2 de março de 2004, estão consolidadas irremediavelmente e produzem seus originais efeitos financeiros. Os atos congêneres posteriores, no entanto, não estão consolidados e podem sofrer os influxos da decisão jurisdicional. A consolidação de progressões/promoções anteriores não impede a correção jurisdicional das posteriores, ainda que o faça parcialmente, *ex nunc*.

- Incidente de Uniformização conhecido e provido para uniformizar a tese de que progressão/promoção de servidor constitui ato único de efeito concreto, regendo-se pela regra do art. 1.º do Decreto n.º 20.910/32 (“Art. 1.º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”), mantendo-se incólume o acórdão recorrido que deu provimento ao recurso inominado do autor.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Juízes da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao incidente, nos termos do voto vista em anexo e do voto do Relator, partes integrantes deste acórdão.

Brasília (DF), 17 de outubro de 2012.

Assinatura manuscrita em tinta azul, apresentando uma forma estilizada e fluida.

JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA
Juiz Federal



**Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência
dos Juizados Especiais Federais**

CERTIDÃO DE JULGAMENTO

OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO

Presidente da Sessão: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocurador-Geral da República: ANTÔNIO CARLOS PESSOA LINS
Secretário(a): VIVIANE DA COSTA LEITE

Relator(a): JUIZ FEDERAL ALCIDES SALDANHA LIMA

Requerente: UNIÃO
Proc./Adv.: PROCURADORIA-GERAL DA UNIÃO

Requerido(a): EDILENE PEIXOTO DE SOUZA
Proc./Adv.: ANA PAULA PAIM FERREIRA

Origem: SC - SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTA CATARINA
Proc. Nº.: 2009.72.50.002288-2

CERTIDÃO

Certifico que a Egrégia Turma de Uniformização, ao apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Após o voto do Juiz Relator, conhecendo em parte do incidente de uniformização e dando-lhe provimento, pediu vista o Juiz Federal Janilson Siqueira. Prosseguindo o julgamento, após o voto vista do Juiz Federal Janilson Siqueira, a Turma, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao incidente, nos termos do voto vista do Juiz Federal Janilson Siqueira, que conheceu e deu provimento por fundamento diverso.

Participaram da Sessão de Julgamento os Senhores Juízes Federais Paulo Arena, Janilson Siqueira, Adel Américo, Rogério Moreira, Gláucio Maciel, Herculano Nacif, Marisa Cucio, Flores da Cunha, André Monteiro e João Batista Lazzari, em substituição à Juíza Federal Ana Beatriz Palumbo.

Brasília, 17 de outubro de 2012.

VIVIANE DA COSTA LEITE
Secretário(a)



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência
dos Juizados Especiais Federais

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL
PROCESSO Nº.: 2009.72.50.002288-2
ORIGEM: SC – SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTA CATARINA
REQUERENTE: UNIÃO
ADV./PROC.: PROCURADORIA-GERAL DA UNIÃO
REQUERIDA: EDILENE PEIXOTO DE SOUZA
ADV./PROC.: ANA PAULA PAIM FERREIRA
RELATOR: JUIZ FEDERAL ALCIDES SALDANHA LIMA

VOTO-EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROGRESSÃO FUNCIONAL/PROMOÇÃO. ART. 7º DA LEI N. 9.421/96, ALTERADA PELA LEI N. 10.475/2002. RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 168/2000, DO TRT 12ª REGIÃO (SC). TERMO 'A QUO'. INTERSTÍCIO PARA AVALIAÇÃO E PROMOÇÃO. COMPETÊNCIA. MATÉRIA METAPROCESSUAL. COGNOSCIBILIDADE POR ESTA TNU. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO (DECADÊNCIA). ATO ÚNICO DE FEITO CONCRETO. CONHECIMENTO PARCIAL. PROVIMENTO.

1 - Pedido de Uniformização manejado em face de acórdão que, dando provimento ao recurso inominado interposto pela autora: a) afastou a falta de interesse de agir materializada na ausência de requerimento administrativo, pela resistência à pretensão caracterizada pela contestação; b) afastou a incompetência absoluta dos Juizados Especiais Federais para o processamento da causa, por não se pretender a anulação ou cancelamento de ato administrativo concreto; c) afastou a decadência do fundo de direito para reconhecer mera prescrição quinquenal de prestações de trato sucessivo (Súmula 85, STJ); d) e, no mérito, julgou procedente o pedido de progressão funcional/promoção de que trata o art. 7º da Lei nº. 9.421/96, alterada pela Lei nº. 10.475/2002, utilizando-se o critério de anualidade definido na lei e nos regulamentos, com efeitos financeiros retroativos à data em que o servidor completou o interstício para avaliação e promoção, considerando como parâmetro o término do estágio probatório, respeitada a prescrição de parcelas anteriores a 2004 (quinqüídio), afastando a validade da RA nº 168/2000 do TRT 12ª, publicada em 6.11.2000.

2 - Julgados de TRF não se prestam à condição de paradigma para comprovação de divergência de interpretação de direito material, uma vez que o pedido de uniformização nacional deverá ser fundado no dissídio jurisprudencial entre turmas de diferentes regiões ou em contrariedade à súmula ou jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça – STJ (art. 14, *caput*, § 2º da Lei nº. 10.259/2001).

3 - Apontados como paradigmas da divergência, ainda: a) PEDILEF 200572500082010, Rel. Juiz Federal José Antonio Savaris, DJ 12.02.2010, no qual se firmou a tese de que a divergência sobre a competência dos Juizados Especiais Federais para processar e julgar determinada causa é de natureza processual, o que torna incognoscível o pedido de uniformização e b) AgRg no REsp 1.288.708/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ 26.04.2011 e AgRg no Ag 1.319.984/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJ 17.03.2011, nos quais se fixou que, decorridos mais de cinco anos entre o ato questionado e o ajuizamento da ação, prescreve o próprio fundo de direito, na medida em que o ato de enquadramento ou reenquadramento não configura relação de trato sucessivo, e



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência
dos Juizados Especiais Federais

sim ato único de efeito concreto. Ausência de impugnação quanto à tese de mérito (“d”, supra).

4 - Em passado próximo, como bem demonstrado pelo precedente apontado pelo recorrente (entre tantos), esta TNU acolhia a tese da impossibilidade de uniformização de questões relativas a competência, por considerá-las meramente processuais (art. 14, *caput*, da Lei nº. 10.259/2001). Presentemente, no entanto, acolhe a tese de que são metaprocessuais, pois remetem-se mediatamente ao direito de ação, de natureza constitucional (art. 5º, XXXV, CF). Precedentes: “Esta Turma de Uniformização já firmou entendimento, no sentido de que legitimidade e competência embora se refiram a questões processuais interferem diretamente no direito material das partes, de modo que devem ser apreciadas por este colegiado.” (PEDILEF 200670580013964, Rel. Juiz Federal Paulo Ricardo Arena Filho, DOU 27.04.2012); “Não vislumbro, na causa, o óbice concernente à natureza do direito trazido ao debate, tendo em vista que, apesar do aspecto processual, trata-se de questão de ordem pública, passível de conhecimento de ofício (art. 301, § 4º, CPC) e com reflexos diretos na fixação da competência, essa, por sua vez, de índole constitucional, e, na presente hipótese, inerente à legitimidade da própria prestação jurisdicional. A norma estabelecida no artigo 14 da Lei n. 10.259/2001 deve ser interpretada de forma a não distorcer o sistema. Assim considerando é que reputo excluídas do incidente apenas questões de natureza procedimentais, que não dizem respeito à aplicação das premissas basilares do processo civil fincados no CPC e na Constituição Federal, em especial as pertinentes ao exercício do direito de ação, aos requisitos e elementos de validade das decisões judiciais e à legitimidade da tutela.” (PEDILEF 2006.51.51.011757-0, Rel. Juiz Federal Otávio Henrique Martins Port, pub. DOU 12.9.2011) e “É certo que o artigo 14, *caput* da Lei nº 10.259/2001 limita a atuação da Turma Nacional às questões de direito material. Contudo, não há como visitar a questão de direito material sem analisar os pressupostos processuais e as condições da ação. Por conseguinte, entendo que matérias que influenciam na competência, tais como valor da causa e legitimidade, devem ser apreciadas, mesmo que em pedido de uniformização de jurisprudência, até mesmo de ofício.” (PEDILEF 2005.30.00.712310-0, Rel. Juiz Federal Pedro Pereira dos Santos, pub. DJU 17.3.2008). Possibilidade de conhecimento do incidente.

5 - O acórdão recorrido estabeleceu que: “(...) é de se reconhecer o direito da parte autora no reconhecimento do efeito financeiro, nos pagamentos das diferenças relativas às promoções previstas no art. 7º da Lei n. 9.421/96, alterada pela Lei n. 10.475/2002, retroativos à data em que o servidor completou o interstício para avaliação e promoção, com reflexos sobre 13º salários, férias acrescidas do terço constitucional. E ainda: “Nas prestações de trato sucessivo, como é a hipótese dos autos, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos, contados retroativamente à propositura da ação (Súmula 85 do STJ). Assim, tendo em vista que a presente ação foi ajuizada em 03/03/2009, encontram-se prescritas as parcelas anteriores a março de 2004”. Acórdãos paradigmas que fixam a tese de que, configurando-se o ato de enquadramento ou reenquadramento como único de efeito concreto, não relação de trato sucessivo, prescreve o próprio fundo de direito (decadência) se decorridos mais de cinco anos entre o ato e o ajuizamento da ação. Caracterização da divergência.

6 – Repise-se que a divergência configura-se apenas em relação à ocorrência de decadência (prescrição de fundo de direito) ou prescrição de prestações de trato sucessivo, não em relação à tese de mérito acolhida pelo acórdão recorrido – direito à retroação de sua progressão/promoção ao dia seguinte ao término do interstício de avaliação, com seus consectários financeiros. Isto significa que afastada a prejudicial o mérito se manterá incólume.



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência
dos Juizados Especiais Federais

7 - A progressão/promoção de servidor é ato único e concreto cujos efeitos protraem-se no tempo. De sua publicação conta-se o prazo decadencial de cinco (5) anos para sua impugnação (artigo 1º do Decreto nº 20.910/32). Consolidada pelo tempo, a situação constituída não mais poderá ser alterada e deve ser respeitada pelos atos congêneres subsequentes. Assim, as progressões/promoções do autor publicadas há cinco anos da propositura da ação - 3/3/2009 – vale dizer, antes de 2/3/2004, estão consolidadas irremediavelmente e produzem seus originais efeitos financeiros. Os atos congêneres posteriores, no entanto, não estão consolidados e podem sofrer os influxos da decisão jurisdicional. A consolidação de progressões/promoções anteriores não impede a correção jurisdicional das posteriores, ainda que o faça parcialmente, ex-nunc.

8 - Incidente parcialmente conhecido e provido para uniformizar a tese de que progressão/promoção de servidor é ato único de efeito concreto pelo que se rege pela regra contida no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32 (“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”).

Brasília, 09 de agosto de 2012.

Assinatura manuscrita de Alcido Saldanha em tinta azul.

Juiz Federal ALCIDES SALDANHA
Relator